

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

דן אילוז
אליהו רביבו
שלום דנינו
קטי קטרין שטרית
משה סעדה
עפיף עבד
אריאל קלנר
בועז ביסמוט
אביחי אברהם בוארון
ניסים ואטורי
חנוך דב מלביצקי
איתן גינזבורג
קארין אלהרר
אלון שוסטר
מטי צרפתי הרכבי
סימון דוידסון
שמחה רוטמן
צביקה פוגל
אלי דלל
חווה אתי עטייה

6167/25/פ

הצעת חוק-יסוד : משק המדינה (תיקון – בחינת עלות תקציבית מוניציפלית)

תיקון סעיף 33 1. בחוק-יסוד : משק המדינה¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 33 –

(1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

"(ב1) הייתה כרוכה בביצועה של הצעת החוק התקציבית או ההסתייגות התקציבית, עלות תקציבית מוניציפלית ולא ניתן בעדה שיפוי מלא מאוצר המדינה לרשויות המקומיות, לא יחל החוק שהתקבל באותה שנת הכספים בה התקבל.";

(2) בסעיף קטן (ד) –

(א) בהגדרה "הצעת חוק תקציבית", בפסקה (3), בסופה יבוא "הממשלה לא תיתן את הסכמתה להצעת חוק תקציבית אם כללה עלות תקציבית מוניציפלית, אלא באישור שר הפנים ושר האוצר, ובהתייעצות עם מרכז השלטון המקומי בישראל";

(ב) בהגדרה "הסתייגות תקציבית", בפסקה (2), בסופה יבוא "הממשלה לא תיתן את הסכמתה להצעת חוק תקציבית אם כללה עלות תקציבית מוניציפלית, אלא באישור שר הפנים ושר האוצר, ובהתייעצות עם מרכז השלטון המקומי בישראל";

(ג) בהגדרה "עלות תקציבית", בסופה יבוא "או עלות תקציבית מוניציפלית";

(ד) אחרי ההגדרה "עלות תקציבית" יבוא :

"עלות תקציבית מוניציפלית" – הוצאה או התחייבות להוצאה מתקציב כלל הרשויות המקומיות או החברות העירוניות, או הפחתה של הכנסותיהן";

ד ב ר י ה ס ב ר

רשויות מקומיות נושאות לעיתים קרובות בנטל התקציבי הנוצר מהצעות חוק פרטיות שמועברות בכנסת, מבלי שניתנה להן האפשרות להיערך לכך מבעוד מועד או לקבל שיפוי הולם מתקציב המדינה. מצב זה מביא לא אחת לכך שרשויות מקומיות נקלעות לגירעונות תקציביים, ומתקשות להמשיך ולספק שירותים חיוניים לתושבים בתחומי החינוך, הרווחה, התחבורה ועוד. מטרתה של הצעת חוק זו היא למנוע מצב בו חקיקה תקציבית מחייבת את השלטון המקומי להוצאות חדשות ללא הסדרה מוקדמת של מימון מתאים מצד המדינה. לצורך כך, הצעת החוק מבקשת להחיל מנגנון שיבחן את העלות התקציבית המוניציפלית של כל הצעת חוק תקציבית, כלומר, את ההוצאה או הפחתת ההכנסה החלה על כלל הרשויות המקומיות והחברות העירוניות הרלוונטיות. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי אם קיימת עלות תקציבית מוניציפלית ולא ניתן בגינה שיפוי מלא מתקציבי הממשלה, לא יחל החוק שהתקבל באותה שנת הכספים בה התקבל. בנוסף, מוצע לקבוע כי כאשר העלות התקציבית כוללת עלות מוניציפלית, הממשלה תסכים לעלות זו אלא אם כן הדבר נעשה באישור שר הפנים ושר האוצר, ולאחר התייעצות עם מרכז השלטון המקומי בישראל. הצעת חוק זו נועדה להבטיח חקיקה אחראית, מתואמת ומתוקצבת, שלא תטיל נטל חד-צדדי על השלטון המקומי ללא הסדרה ממשלתית מספקת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)